



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO
ESTADO DO CEARÁ - DER
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR - CEV

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ

Edital Nº 01/2014 – DER, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 –
Edital Nº 01/2015 – SEPLAG/DER (Retificação), DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO

Duração da Prova: 4 horas
Início: 9 horas – Término: 13 horas

Nome: _____ Data de nascimento: _____

Nome de sua mãe: _____

Assinatura: _____

Após receber o seu **cartão-resposta**, copie nos locais apropriados, uma vez, com **letra cursiva** e outra, com **letra de forma**, a seguinte frase:

Edifica-se com bons exemplos.

ATENÇÃO!

- Esta Prova Objetiva é composta de 60 (sessenta) questões, assim distribuídas:

Português (12 questões: **01-12**);

Noções de Informática (04 questões: **13-16**);

Raciocínio Lógico Matemático (04 questões: **17-20**);

Conhecimentos Específicos (40 questões: **21-60**).

NÚMERO DO GABARITO

Marque, no local apropriado do seu cartão-resposta, o número 1, que é o número do gabarito deste caderno de prova e que se encontra indicado no rodapé de cada página.

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. A Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos, com duração de 4 horas, contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha.
2. O candidato deverá examinar se seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. O candidato deverá escrever seu nome, sua data de nascimento e o nome de sua mãe no local indicado na capa do caderno de prova.
4. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, o candidato deverá verificar se o seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
5. O cartão-resposta não deverá ser amassado nem dobrado para que não seja rejeitado pela leitora óptica.
6. Após receber o cartão-resposta, o candidato deverá ler as instruções nele contidas e seguir as seguintes rotinas:
 - a) copiar no local indicado, duas vezes, uma vez com **letra cursiva** e outra, com **letra de forma**, a frase que consta na capa do caderno de prova;
 - b) marcar no cartão-resposta, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
 - c) assinar o cartão-resposta 2 (duas) vezes.
7. As respostas deverão ser marcadas, no cartão-resposta, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito (item 6 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá por meio eletrônico.
8. O preenchimento de todos os campos do cartão-resposta da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos será da inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
9. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
 - a) não marcar, no cartão-resposta, o número do gabarito de seu caderno de prova;
 - b) não assinar o cartão-resposta;
 - c) marcar no cartão-resposta mais de um número de gabarito;
 - d) fizer no cartão-resposta, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
10. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu corpo. No entanto, **o gabarito oficial preliminar** e o **enunciado das questões da prova** estarão disponíveis na página da CEV/UECE (www.uece.br), no dia 11 de janeiro de 2016 e a **imagem completa do seu cartão-resposta** estará disponível a partir do dia 15 de janeiro de 2016.
11. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso.
12. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
13. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da carteira do candidato.
14. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e o cartão-resposta.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso, de acordo com o subitem 7.21.11 do Edital que rege o certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar o cartão-resposta e o caderno de prova, assinar a lista de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega do cartão-resposta.
17. Os recursos relativos à Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev.

PORTUGUÊS

www1.folha.uol.br/opiniaio/2015/01/1576671-
editorial-guerra-as-bacterias.shtml

TEXTO 1

Guerra às bactérias

01 Numa rara boa notícia, como não se ouvia
02 há mais de 25 anos, cientistas anunciaram a
03 descoberta de uma nova classe de antibióticos.
04 Melhor ainda, a teixobactina revelou-se
05 eficaz ao combater alguns dos piores pesadelos
06 dos infectologistas, como o *Staphylococcus*
07 aureus resistente à metilicina (MRSA), cepas da
08 tuberculose difíceis de tratar e certas variedades
09 do *Clostridium difficile*.

10 Acredita-se que, em até dois anos, a nova
11 droga, que inibe a capacidade da bactéria de
12 sintetizar lipídios usados na formação de sua
13 parede celular, esteja pronta para ensaios
14 clínicos em humanos.

15 Havia de fato a demanda por novos
16 fármacos capazes de conter bactérias super-
17 resistentes. O mais recente até aqui, a
18 daptomicina, havia sido descoberto no já
19 longínquo ano de 1987.

20 Se bactérias imunes a antibióticos antes
21 afetavam de forma quase exclusiva pacientes
22 imunodeprimidos, que já haviam passado por
23 vários tratamentos, hoje médicos enfrentam
24 infecções comunitárias que não respondem bem
25 às drogas de primeira escolha.

26 E as previsões da biologia evolutiva
27 indicam que as bactérias sempre serão mais
28 eficientes em desenvolver resistência do que
29 cientistas em desenvolver drogas.

30 Um aspecto do problema diz respeito aos
31 incentivos. A combinação de regras para
32 proteção de patentes consideradas fracas e os
33 custos cada vez maiores para criar, testar e
34 comercializar um medicamento fez com que os
35 grandes laboratórios se desinteressassem da
36 pesquisa de antimicrobianos. Eles preferem
37 dedicar-se a áreas mais rentáveis, como as
38 moléstias crônicas.

39 Sem mudanças na política de incentivos ou
40 a mobilização de universidades e laboratórios
41 públicos, novidades tenderão a ser raras.

42 O outro aspecto diz respeito ao uso pouco
43 sábio desses antibióticos. Os despautérios
44 começam fora da medicina, com criadores que
45 os utilizam só para facilitar a engorda dos
46 animais, passam por médicos que os receitam
47 mesmo quando não há indicação e terminam
48 nos pacientes que se valem até de falsificações
49 para adquiri-los.

50 O péssimo hábito de profissionais de
51 saúde de não lavar as mãos antes e depois de
52 encostar em doentes e equipamentos também
53 contribui para criar ambientes promíscuos nos
54 quais bactérias trocam fragmentos de DNA que
55 as ajudam a driblar a ação das drogas.

56 Sem coordenação de esforços para acertar
57 esses aspectos, a crise mundial em torno da
58 resistência a antibióticos só tende a piorar.

01. Assinale a opção que explica corretamente a ideia contida no título do editorial “Guerra às bactérias” em relação ao texto.

- A) Profissionais e entidades ligados à saúde devem mobilizar esforços no combate às bactérias.
- B) Todos que são envolvidos com a farmacologia devem lutar pelo uso de antibióticos para a engorda de animais.
- C) Políticas públicas devem ser deflagradas contra o uso dos antibióticos.
- D) Pacientes imunodeprimidos devem combater as infecções com antibióticos de primeira escolha.

02. No texto, o autor faz uso de termos científicos como “teixobactina” (linha 04), “*Staphylococcus aureus*” (linhas 06 e 07), “metilicina (MRSA)” (linha 07), “*Clostridium difficile*” (linha 09) e “daptomicina” (linha 18). Atente ao que se diz a respeito desse uso.

- I. O autor tem como principal objetivo divulgar esses termos para pacientes imunodeprimidos.
- II. Esse uso é necessário, pois se trata de um texto específico para profissionais da saúde.
- III. O leitor proficiente é capaz de reconhecer o significado desses termos por meio do contexto.

Está correto o que se afirma somente em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III.
- D) II.

03. Sobre o enunciado “Havia de fato a demanda por novos fármacos capazes de conter bactérias super-resistentes. O mais recente até aqui, a daptomicina, havia sido descoberto no já longínquo ano de 1987” (linhas 15-19), é certo afirmar que

- A) nas duas ocorrências do verbo “haver”, as orações não têm sujeito.
- B) o sujeito da primeira oração é “a demanda por novos fármacos capazes de conter bactérias super-resistentes”.
- C) o substantivo “daptomicina” é objeto direto do verbo “haver”.
- D) o verbo “haver” na locução “havia sido descoberto” flexiona-se, caso a oração vá para o plural.

04. Escolha a opção correta quanto à formação de palavras

- A) o vocábulo “mobilização” (linha 40) possui três sufixos.
- B) “desinteress-” é a raiz de desinteressassem (linha 35).
- C) no vocábulo “capacidade” (linha 11), o “i” é uma vogal temática.
- D) o “a” dos vocábulos “drogas” (linha 25) e “evolutiva” (linha 26) são desinências de gênero.

05. No texto, os sintagmas “à metilina (MRSA)” (linha 07), “às drogas de primeira escolha” (linha 25) e “em desenvolver resistência” (linha 28) são respectivamente

- A) objeto indireto, objeto indireto, complemento nominal.
- B) complemento nominal, objeto indireto, objeto indireto.
- C) complemento nominal, objeto indireto, complemento nominal.
- D) objeto indireto, complemento nominal, complemento nominal.

TEXTO 2

O tempo nosso de cada dia roubado

59 O tempo não é um senhor tão bonito assim,
60 como na música de Caetano Veloso, pelo menos
61 para os trabalhadores. Tempo curto para o
62 sono. Tempo longo para chegar ao trabalho.
63 Tempo monótono dentro da fábrica. Tempo
64 marcado pelo relógio, cumprimento de meta.
65 Tempo curto do salário. O tempo futuro que a
66 morte não dá tempo de ver. Tempo é dinheiro.
67 Tempo encarnado, que desencarna o corpo
68 móido e espremido na falta de tempo diária.

(Fragmento)

www.sociologiaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/56

06. Do texto 2, “O tempo nosso de cada dia roubado”, pode-se inferir corretamente que

- A) o sistema transformou o trabalhador num verdadeiro escravo do tempo.
- B) o autor cita a música de Caetano Veloso para lembrar que o tempo é dinheiro.
- C) o tempo é o melhor remédio para a morte.
- D) o sistema oferece um tempo de mudanças benéficas para o trabalhador.

07. A repetição, muitas vezes, é necessária para que haja o reconhecimento e a fixação da representação de elementos no texto. No caso do texto “O tempo nosso de cada dia roubado”, a repetição da palavra “tempo” é necessária para

- A) mostrar uma relação entre o patrão e o trabalhador.
- B) intensificar a influência do tempo na vida que o trabalhador leva.
- C) identificar a vida passageira dos brasileiros.
- D) apresentar uma forma mais fácil de vida para o trabalhador.

08. Na oração “Tempo encarnado, que desencarna o corpo móido e espremido na falta de tempo diária” (linhas 67-68), os vocábulos sublinhados são respectivamente

- A) verbo, substantivo, substantivo.
- B) adjetivo, substantivo, verbo.
- C) verbo, verbo, adjetivo.
- D) adjetivo, verbo, substantivo.

TEXTO 3

Sorte de hoje:

Seu astral é perfeito para mudanças. Não tenha medo de apostar no futuro. Seus amigos estarão dispostos a



Então, que tal um empréstimo para comprar, construir ou reformar?

O Bradesco quer ser mais do que um banco; quer ser seu amigo. Muito mais do que fechar um negócio, adquirir um imóvel é transformar um sonho em realidade. O Bradesco possui serviços específicos, seja para a compra ou para a reforma de imóvel, com taxas exclusivas de acordo com sua necessidade.

Confie na sua sorte. Confie no Bradesco.



www.fipes.blogspot.com.br

09. Ao procurar dar expressividade ao texto, o autor da publicidade utiliza-se de

- I. termos que personificam o banco.
- II. expressões que intensificam a ideia de vulnerabilidade do banco.
- III. previsão do futuro como artifício de persuasão de seus clientes.
- IV. expressões como “quer ser mais do que um banco; quer ser seu amigo” para expressar um vínculo de intimidade do cliente com o banco.

Estão corretas apenas as complementações contidas em

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, III e IV.

10. A estratégia argumentativa a que o texto 3 recorre para persuadir os clientes é a de

- A) previsão, ao recomendar um banco com as mesmas taxas para todos.
- B) convencimento, ao sugerir que o banco é o lugar certo para realizar mudanças.
- C) raciocínio lógico, ao estimular o cliente a contar com a sorte.
- D) comparação, ao mostrar que o banco é imprevisível como o mar.

11. O modo imperativo dos verbos é característico das propagandas, pois nelas sempre se faz um apelo ao leitor. Estão corretamente na terceira pessoa do imperativo negativo como o verbo **ter** em “Não tenha medo de apostar no futuro”, as formas verbais

- A) sabes, tragas, ponha.
- B) dê, sirva, mova.
- C) leva, veja, peça.
- D) ouça, medes, vê.

12. A expressão que tem o mesmo sentido da palavra “astral” na propaganda é

- A) capacidade empreendedora.
- B) bom humor.
- C) influência do cosmo.
- D) situação financeira.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13. Numa planilha Excel 2003, o conteúdo da célula B11 é a fórmula =D\$6 + \$F8. Copiando (CTRL + C) o conteúdo da célula B11 e colando (CTRL + V) na célula F13, obtém-se o conteúdo na célula F13 igual a

- A) =H\$6 + \$F10.
- B) =H\$6 + \$F13.
- C) =H\$8 + \$F10.
- D) =D\$6 + \$F12.

14. Considere as afirmações abaixo acerca do uso de Internet.

- I. Os serviços da Internet mais populares e mais difundidos são *World Wide Web*, correio eletrônico e transferência de arquivos.
- II. É impossível anexar um arquivo de imagem e um arquivo de áudio em uma mensagem de correio eletrônico.
- III. Eskipe, Power Point e Autocad são aplicativos usados apenas com Internet.

É correto o que se afirma somente em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I.
- D) III.

15. Relacione, corretamente, cada item do Painel de Controle de um sistema operacional Windows da coluna I à sua finalidade na coluna II.

Coluna I		Coluna II
1. Programas e Recursos	()	Definição de teclados e idiomas.
2. Opções de Pasta	()	Não mostrar pastas e arquivos ocultos.
3. Opções Regionais	()	Proteção de tela, configuração vídeo.
4. Personalização	()	Desinstalação de Programas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 4, 2, 3.
- B) 3, 2, 4, 1.
- C) 4, 3, 1, 2.
- D) 2, 1, 3, 4.

16. Num projeto, o início ou fim de uma tarefa pode depender do início ou fim de outra. Os tipos de dependência entre tarefas previstos pelo Microsoft Project 2000 são

- A) Término-a-Início (TI).
- B) Meio-a-Início (MI).
- C) Meio-a-Término (MT).
- D) Término-a-Meio (TM).

20. Na seguinte sequência: 1, 9, 17, 25, X, 41, o número que corresponde ao termo X é

- A) 31.
- B) 32.
- C) 33.
- D) 34.

R A S C U N H O

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

17. Um estudante desejou ler um livro de 369 páginas. Nas primeiras três horas, o estudante conseguiu ler 41 páginas. Se continuar neste ritmo, o número de horas em que o estudante poderá terminar de ler o restante do livro será

- A) 26.
- B) 28.
- C) 30.
- D) 24.

18. Assinale a opção que corresponde à palavra que completa corretamente a sequência: GALINHA, HÁLITO, CHINELO, CÁLICE, _____.

- A) BERÍLIO
- B) BOLICHE
- C) HORTALIÇA
- D) BULIMIA

19. Em um grupo de 50 pessoas, algumas usam facebook, algumas usam twitter, algumas usam instagram e algumas usam duas ou três dessas redes sociais. Atente às seguintes considerações:

- I. todas as pessoas que usam apenas duas das redes sociais, usam facebook e instagram;
- II. 9 pessoas são usuárias das três redes sociais;
- III. 11 pessoas usam twitter e 31 usam instagram;
- IV. 3 pessoas utilizam apenas instagram.

É correto afirmar que, nessas condições, nesse grupo, o número de pessoas que utilizam apenas facebook é

- A) 16.
- B) 17.
- C) 18.
- D) 19.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DIREITO CONSTITUCIONAL

21. São espécies de poder constituinte segundo a doutrina constitucionalista brasileira:

- A) originário e biderivado.
- B) derivado reformador e plurioriginário.
- C) derivado revisional e biderivado.
- D) derivado decorrente e derivado reformador.

22. Quanto às matérias que têm natureza constitucional e à mutabilidade do texto constitucional pátrio, a Constituição brasileira classifica-se, respectivamente, como

- A) formal e rígida.
- B) material e rígida.
- C) formal e flexível.
- D) material e flexível.

23. Quanto ao Controle de Constitucionalidade na CF/88, assinale a afirmação correta.

- A) O Procurador-Geral da República não precisará ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade.
- B) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em vinte dias.
- C) Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
- D) Qualquer prefeito municipal pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.

24. A norma constante do art. 5º, XX da CF/88, *in verbis*, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, é norma

- A) de eficácia contida.
- B) de eficácia limitada.
- C) de eficácia plena.
- D) programática.

25. Na forma do texto constitucional, conceder-se-á *habeas corpus*

- A) para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- B) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
- C) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- D) para a anulação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

26. Assinale a opção que apresenta corretamente exemplo(s) de função essencial à Justiça.

- A) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
- B) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.
- C) A União, os Estados e Municípios.
- D) A Advocacia Pública.

27. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é exemplo de Controle de Constitucionalidade

- A) difuso.
- B) concentrado.
- C) misto.
- D) não previsto no direito brasileiro.

28. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta

- A) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- B) do Vice-Presidente da República.
- C) do Presidente do Senado.
- D) de um terço, no mínimo, das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

29. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe

- A) processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.
- B) processar e julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
- C) processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
- D) processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.

30. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da seguinte frase:

“_____ compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente”.

- A) O plano plurianual
- B) A lei orçamentária anual
- C) A lei de diretrizes orçamentárias
- D) A lei de responsabilidade fiscal

DIREITO ADMINISTRATIVO

31. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal que trata das concessões de serviço público: “A _____ no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido”.

- A) encampação
- B) caducidade
- C) anulação
- D) reversão

32. Assinale a opção que apresenta uma espécie de controle da Administração Pública.

- A) Tribunal de Contas.
- B) Corregedoria.
- C) Congresso Nacional.
- D) Assembleia Legislativa.

33. A criação de uma autarquia na estrutura da Administração Pública consiste no instituto jurídico da

- A) descentralização.
- B) desconcentração.
- C) concentração.
- D) centralização.

34. Assinale a opção que apresenta somente atributos do Ato Administrativo.

- A) Autoexecutoriedade e tipicidade.
- B) Objeto e coercibilidade.
- C) Forma e finalidade.
- D) Competência e imperatividade.

35. No que diz respeito à previsão constitucional da responsabilidade civil da Administração Pública, assinale a afirmação correta.

- A) Somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- B) Somente as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- C) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- D) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

36. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal:

“Considera-se poder _____ atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

- A) hierárquico
- B) de polícia
- C) regulamentar
- D) vinculado

37. A competência para dirigir as atividades que compõem a prestação de um determinado serviço público tem como seu principal fundamento o poder

- A) hierárquico.
- B) de polícia.
- C) regulamentar.
- D) disciplinar.

38. É exemplo de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito

- A) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
- B) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
- C) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- D) aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

39. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) podem ser propostas

- A) até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
- B) até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
- C) dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
- D) até dois anos, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

40. No que tange aos contratos administrativos, o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais

- A) poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
- B) poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, de forma ilimitada, uma vez que responde civilmente pelo prejuízo que advir.
- C) não poderá subcontratar partes de obra, contudo poderá do serviço ou fornecimento.
- D) não poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, diante da proibição legal existente.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

41. É exemplo de intervenção de terceiro no Processo Civil em que o interveniente poderia ter participado da lide desde o início a

- A) oposição.
- B) assistência litisconsorcial.
- C) denunciação da lide.
- D) nomeação à autoria.

42. A necessidade de que o Poder Judiciário seja acionado pela parte para a solução das lides apresentadas tem fundamento no princípio

- A) dispositivo.
- B) da ampla defesa.
- C) do contraditório.
- D) do impulso oficial.

43. É exemplo de comunicação oficial com ciência ficta arrolada no CPC a citação

- A) postal.
- B) por edital.
- C) por carta precatória.
- D) por carta de ordem.

44. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando

- A) conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão.
- B) nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o segundo grau.
- C) receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio.
- D) o órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica é parte na causa.

45. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal: “_____ é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente”.

- A) Sentença
- B) Decisão interlocutória
- C) Acórdão
- D) Despacho

46. Quanto à teoria das nulidades do processo civil, assinale a afirmação correta.

- A) Mesmo quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz a pronunciará e mandará repetir o ato.
- B) Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta pode ser requerida até mesmo pela parte que lhe deu causa.
- C) Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.
- D) A nulidade dos atos não precisa ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, tendo em vista os efeitos processuais.

47. No que concerne aos prazos processuais, salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos

- A) excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
- B) excluindo o dia do começo e o do vencimento.
- C) incluindo o dia do começo e excluindo o do vencimento.
- D) incluindo o dia do começo e o do vencimento.

48. Extingue-se o processo, com resolução de mérito quando

- A) se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
- B) o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.
- C) a ação for considerada intransmissível por disposição legal.
- D) ocorrer confusão entre autor e réu.

49. Quanto ao regime de precatórios, assinale a afirmação correta.

- A) O regime de precatórios aplica-se também aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- B) É facultativa a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
- C) As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Juiz de primeira instância que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
- D) O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.

50. São espécies de recurso segundo o CPC:

- A) apelação e recurso especial.
- B) agravo retido e recurso em sentido estrito.
- C) agravo de instrumento e recurso de revista.
- D) recurso extraordinário e agravo de petição.

DIREITO CIVIL

51. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de exercê-los

- A) os menores de dezesseis anos.
- B) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.
- C) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
- D) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

52. Quanto aos direitos da personalidade, assinale a afirmação correta.

- A) Se necessário, qualquer indivíduo pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
- B) Mesmo com autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
- C) Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos somente o prenome.
- D) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

53. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal:

“Bens _____ são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam”.

- A) divisíveis
- B) fungíveis
- C) consumíveis
- D) móveis

54. A cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, é denominada

- A) termo.
- B) condição.
- C) encargo.
- D) coação.

55. A renúncia da prescrição

- A) somente pode ser expressa, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir.
- B) pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir.
- C) somente pode ser tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir.
- D) é vedada no direito brasileiro.

56. Quanto ao instituto jurídico da decadência, assinale a afirmação correta.

- A) Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
- B) É permitida a renúncia à decadência fixada em lei.
- C) Deve o juiz, somente quando provocado, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
- D) Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita não pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição.

57. Quanto à solidariedade passiva, é correto afirmar que

- A) qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.
- B) todos os devedores respondem pelos juros da mora, salvo se a ação tiver sido proposta somente contra um.
- C) o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.
- D) o credor não pode renunciar à solidariedade somente em favor de um dos devedores.

58. No que tange à temática da formação dos contratos, é correto afirmar que

- A) a aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, não importará nova proposta.
- B) reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi aceito.
- C) a oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.
- D) a proposta de contrato sempre obriga o proponente.

59. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal: “Pelo contrato _____, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.

- A) de compra e venda
- B) de doação
- C) de comodato
- D) estimatório

60. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da seguinte frase: “A _____ proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

- A) enfiteuse
- B) servidão
- C) superfície
- D) propriedade